الباب الحادي والعشرون: اللقطة واللقيط، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معنى اللقطة وحكمها :

١- **معناها** : اللُّقَطَةُ لغة : الشيء الملقوط ، وهي اسم الشيء الذي تجده مُلقىً فتأخذه .

وفي الشرع : هي أخذ مال محترم من مَضْيَعة ؛ ليحفظه ، أو ليتملكه بعد التعريف .

٢- **حكمها وأدلتها** : والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النبي ﷺ سُئل عن لقطة الذهب أو الورق (الفضة) فقال : (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عَرِّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن عندك وديعة . فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فَأَدِّها إليه) ، وسأله عن ضالة الإبل فقال : (مالك ولها ، دعها فإن معها حذاءها ، وسقاءها ، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) ، وسأله عن الشاة فقال : (خذها فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب)[1] .

المسألة الثانية : أقسام اللقطة :

١- ما لا تتبعه همة الناس : كالسوط والرغيف ، والثمرة والعصا ، وهذا يجوز التقاطه ، وللملتقط الانتفاع به ، وتملُّكه بلا تعريف .

٢- ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها : كالإبل ، والخيل ، والبقر ، والبغال ، وهذا يحرم التقاطه ولا يملكه ملتقطه بتعريفه ، لقوله ﷺ في حديث زيد بن خالد المتقدم : (مالك ولها ، دعها فإن معها حذاءها ، وسقاءها ، تَرِد الماء ، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها) .

٣- ما يجوز التقاطه ، ويلزمُه تعريفه : كالذهب ، والفضة ، والمتاع ، وما لا

---

(١) رواه البخاري برقم (٢٣٧٢) ، ومسلم برقم (١٧٢٢) ، والوكاء : الخيط الذي تُشَدُّ به الصُرَّة والكيس وغيرهما ، والعِفَاص : الوعاء تكون فيه النفقة ، من جلد أو غير ذلك . والمقصود : معرفة الملتقط بالعلامات حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها .